

民事诉讼须知

根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，为保障诉讼的顺利进行，现告知你方有关民事诉讼权利义务，请认真阅读：

一、在民事诉讼中，当事人可以行使下列诉讼权利：

- 1、当事人有使用本民族语言、文字进行诉讼的权利；
- 2、当事人有权委托代理人、收集提供证据、进行辩论、请求调解、提起上诉、申请执行。
- 3、当事人可以查阅本案有关材料，并可以复制本案有关材料和法律文书。代理诉讼的律师和诉讼代理人有权调查、收集证据，可以查阅本案有关材料。
- 4、当事人可以自行和解。原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉。
- 5、当事人在法庭上可以提出新的证据，经法庭许可，可以向证人、鉴定人、勘验人发问。
- 6、当事人有权申请回避。即认为本案的审判人员、书记员、鉴定人、勘验人、翻译人员与本案有利害关系或其他关系，可能影响本案的公正审判，有权申请回避，但应当说明理由；
- 7、法律、法规规定的其他权利。

二、在民事诉讼中，当事人必须履行下列诉讼义务：

- 1、依法行使诉讼权利，不得滥用诉讼权利和实施妨害诉讼活动的行为。
- 2、遵守法庭纪律，服从法庭指挥。当事人应当按照传票的要求准时到庭。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
- 3、如实地向法庭提供证据，不得伪造、隐匿、毁灭案件证据，或指使、贿买他人作伪证，或妨害、干扰他人作证，提供伪证的要负法律责任。
- 4、书证应当提交原件，物证应当提交原物。提交原件或原物确有困难的，可以提交与原本核对无异的复制品、照片、副本、节录本。
- 5、自觉履行发生法律效力的判决书、裁定书和调解书。

